

<제9장 비정규근로자:제1절 기간제근로자>

I. 의의[기단법 제2조 제1호]

- 기간제근로자란 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법') 제2조 제1호에 따라 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 의미한다. 기간제 근로계약은 근로계약의 존속 기간이 사전에 확정되어 있으며, 그 기간이 만료되면 근로관계가 자동적으로 종료되는 것을 원칙으로 한다. 그러나 이러한 기간제 근로계약이 남용될 경우 근로자의 고용 불안정을 초래하고, 차별적인 처우를 받을 가능성이 높으므로, 기단법은 기간제근로자에 대한 사용 기간을 제한하고 불합리한 차별을 금지하여 근로조건을 보호하고 있다.

II. 기단법상 사용기간의 제한[기단법 제4조]

- 기단법 제4조는 기간제근로자에 대한 사용 기간을 원칙적으로 2년으로 제한함으로써, 장기간의 기간제 근로계약 사용을 억제하고 고용의 안정성을 도모하고 있다.

1. 원칙

- 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약(무기계약)을 체결한 근로자로 본다.

2. 예외

- 다음과 같은 예외적인 사유에 해당하는 경우, 사용자는 2년을 초과하여 기간제근로자를 사용할 수 있으며, 이 경우에도 무기계약 근로자로는 간주되지 않는다. ① 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우. ② 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 업무를 대체할 필요가 있는 경우. ③ 근로자가 학업, 직업 훈련 등을 목적으로 기간제 근로계약을 체결한 경우. ④ 고령자(55세 이상)와 근로계약을 체결하는 경우. ⑤ 전문적인 지식·기술의 활용이 필요한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우.

III. 기간제근로자의 사용

1. 사용기간

(1) 2년 초과와 효과

- 기단법 제4조 제2항에 따라 사용자가 기간제근로자를 2년을 초과하여 사용하는 경우, 해당 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 간주된다. 이를 기간의 정함이 없는 근로계약으로의 간주라고 한다. 간주된 시점부터 해당 근로자는 무기계약 근로자로서 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고 금지 등 고용 안정의 보호를 받게 된다.

(2) 2년 산정 시점

- 기간 산정은 해당 사업 또는 사업장에서 기간제근로자로 사용된 총 기간을 기준으로 한다. 판례는 근로계약이 일시적으로 단절된 경우라도, 그 단절 기간이 매우 짧고 근로계약이 반복된 경우라면 전체 기간을 합산하여 2년 초과 여부를 판단해야 한다고 본다.

2. 관련 판례

(1) 기간제근로자의 2년 제한에 관한 판례

- 판례는 사용자가 기단법 시행일(2007. 7. 1) 이전에 체결한 기간제 근로계약 기간은 2년 산정 기간에 포함되지 않는다고 본다. 기단법 시행일 이후에 체결되거나 갱신된 기간부터 2년의 산정이 시작된다.

(2) 예외 사유의 엄격한 해석에 관한 판례

- 판례는 기단법 제4조 제1항 단서의 예외 사유에 해당하는지 여부는 근로자의 고용 안정이라는 기단법의 입법 취지를 고려하여 엄격하게 해석되어야 한다고 본다. 특히 예외 사유가 형식적으로만 충족될 뿐 실질적인 필요성이 없는 경우에는 예외를 인정할 수 없다고 판단한다.

3. 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환노력[기단법 제5조]

- 기단법 제5조는 기간제근로자의 고용 안정을 위한 사용자의 노력 의무를 규정하고 있다. 사용자는 기간제근로자를 사용하는 경우 해당 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 전환하도록 노력하여야 하며, 이를 위해 합리적인 계획 및 기준을 마련하고 직업 능력 개발 등에 노력하여야 한다고 규정한다. 이는 강제적인 의무는 아니나, 국가의 정책적 방향을 제시하는 규정이다.

IV. 기간을 정한 근로계약의 근로기간 만료에 따른 법률관계

1. 기간제근로자에 대한 갱신거절

(1) 기간 만료의 원칙

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 기간의 만료로 자동 종료된다. 이 경우 사용자의 갱신 거절은 해고가 아니므로 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유를 요하지 않는다.

(2) 갱신 기대권의 법리

- 다만, 기간제근로자라 하더라도 근로계약이 반복되거나 갱신 요건에 대한 규정이 있는 등 객관적 사정에 비추어 근로계약이 갱신될 것이라는 정당한 기대권이 형성된 경우, 기간 만료를 이유로 한 갱신 거절은 실질적으로 해고와 동일하게 취급된다. 따라서 이러한 경우, 사용자의 갱신 거절은 근로기준법상 해고에 준하여 정당한 이유가 있어야만 유효하다.

2. 기단법 시행과 종전 법리와와의 관계

(1) 기단법의 적용

- 기단법의 시행(2007. 7. 1) 이후에는 2년 초과 사용 금지 및 무기계약직 간주라는 강행규정이 적용되므로, 2년 제한에 해당되는 근로자는 정당한 기대권의 유무와 관계없이 법률에 의해 무기계약 근로자로 간주된다.

(2) 갱신 기대권의 역할

- 갱신 기대권 법리는 주로 다음과 같은 경우에 여전히 중요한 역할을 한다. ① 기단법 제4조 제1항의 예외 사유에 해당하는 근로자(2년 제한을 받지 않는 경우)가 갱신 거절을 당했을 때. ② 근로계약의 총 기간이 2년 미만인 상태에서 갱신이 거절된 경우. 즉, 기단법은 무기계약 간주라는 강력한 규제를 도입하였으나, 2년 미만 또는 예외 사유에 해당하는 근로자에 대해서는 갱신 기대권 법리가 고용 안정의 중요한 법적 근거가 된다.

3. 기간제근로자에 대한 최근 판례의 법리

- 최근 판례는 기간제근로자의 정당한 갱신 기대권 성립 여부를 판단할 때, 취업규칙이나 단체협약에 갱신 요건이나 절차가 규정되어 있는지 여부, 그리고 사용자가 그러한 절차를 성실하게 준수했는지 여부를 중요하게 심사한다. 판례는 갱신 기대권이 인정되는 경우, 사용자의 갱신 거절은 합리적이고 객관적인 사유가 존재하고 사회 통념상 상당성이 인정되는 경우에만 정당성이 인정된다고 보며, 이는 사실상 해고의 정당성 판단과 동일한 수준의 엄격성을 요구한다.

V. 결론

- 기간제근로자는 기단법에 따라 원칙적으로 2년을 초과하여 사용할 수 없으며, 이를 위반하면 기간의 정함이 없는 근로자로 간주된다. 2년 미만 근로자 또는 예외 사유에 해당하는 근로자에 대해서는 갱신 기대권 법리가 여전히 중요한 역할을 하며, 정당한 기대권이 형성된 경우 갱신 거절은 근로기준법상 해고에 준하는 정당한 이유와 절차를 갖추어야만 유효하다.